

1501567-94.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302481/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 21241804 -

DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 2302481 - 01º D.P. PENAPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATEUS APARECIDO DOS SANTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

3ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis-SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501567-94.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501567-94.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302481/2021 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 21241804 -

DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 2302481 - 01º D.P. PENAPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATEUS APARECIDO DOS SANTOS CASTRO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Heverton Rodrigues Goulart

Vistos.

LUCAS MATEUS APARECIDO DOS SANTOS CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, observando-se, ainda, o disposto na Lei n.º 8.072/1990, porque, no dia 06 de novembro de 2021, por volta das 18:43 horas, na Rua São Paulo, nº. 827, Vila Planalto, nesta cidade e comarca de Penápolis/SP, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 04 porções de cocaína, na forma de "crack", com peso de 1,24 gramas, conforme auto de exibição e apreensão e laudo químico-toxicológico.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, Policiais Militares foram acionados para atender a uma ocorrência de desentendimento. No local dos fatos, os policiais foram recebidos por Lucas, o qual afirmou que havia discutido com outro indivíduo, sem, contudo, declinar seu nome. Ato contínuo, o denunciado abriu a boca, retirando de seu interior quatro porções de crack, envoltas em alumínio. Na mesma oportunidade, Lucas confessou informalmente aos policiais que a droga era destinada ao comércio e que venderia cada porção pelo valor de R\$ 10,00. Na sequência, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em flagrante delito. Interrogado perante a autoridade policial, Lucas confessou a prática do crime. Assim, considerando a forma de acondicionamento da droga e a confissão do denunciado, é forçoso reconhecer que efetivamente, toda a droga apreendida destinava-se à entrega e fornecimento de terceiros (fl. 95/97).

Devidamente notificado o réu, conforme fls. 124, sua advogada apresentou defesa prévia às fls. 131/135.

Não sendo caso de absolvição, a denúncia foi recebida, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, conforme decisão de fls. 137/138. Na audiência, foram ouvidas as testemunhas. Em seguida o réu foi interrogado (fls. 157/161 + mídia).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado e pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é PROCEDENTE.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fls. 05, laudos de constatação de fls. 11/12 e de exame químico-toxicológicos de fls. 88/90, assim como pelos depoimentos colhidos nos autos.

De igual modo, a autoria delitiva está amplamente provada nos autos.

A testemunha Luiz Fernando Tarelho Camargo, policial militar, ouvido em juízo, disse que atendeu à ocorrência; que o COPOM passou ocorrência de desentendimento entre duas pessoas, sendo que uma delas estaria armada com faca; que no local a outra parte não se encontrava; que somente Lucas estava no local; que Lucas estava bastante nervoso e não quis identificar o outro indivíduo que estava anteriormente no local; que Lucas retirou da boca quatro invólucros envoltos em papel alumínio, dizendo ser "crack"; que Lucas disse que estava vendendo a droga por dez reais e que queria ser preso; que, diante da confissão e da apresentação do material, Lucas foi encaminhado à delegacia de polícia; que, na delegacia, Lucas ratificou que a droga era dele e que a venderia por dez reais; que já conhecia Lucas dos meios policiais; que a avó disse que Lucas já esteve internado na casa abrigo por questões relacionadas a droga; que o policial Michel estava juntamente no dia. O réu Lucas Mateus Aparecido dos Santos Castro, ao ser interrogado em juízo, disse que a acusação é verdadeira. Disse que foi abordado com as quatro porções de "crack" e que ia vendê-las porque estava precisando de dinheiro. Relatou que não estava trabalhando à época. Vendia a porção por dez reais. Foi condenado duas vezes por tráfico durante a menoridade. A droga era "crack".

A prova produzida sob o crivo do contraditório comprova, sem qualquer dúvida, que Lucas trazia consigo 04 (quatro) porções de cocaína, na forma de "crack", com massa líquida de 1,24 grama (fls. 11/12 e 88/90), as quais foram com ele apreendidas durante abordagem policial em ocorrência de desentendimento.

Diante disso, devidamente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, não há como se absolver o acusado por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, V e VII, do CPP, ficando desde logo rejeitada a tese defensiva nesse sentido.

Nada obstante, a tipificação do fato deve ser modificada, com a consequente desclassificação do delito imputado na denúncia, uma vez que as provas produzidas nos autos se mostram insuficientes para comprovar a traficância.

O policial ouvido em juízo apenas circunstanciou a apreensão da droga, mas nada disse sobre estar o réu em situação de evidente traficância.

No mais, embora o réu, em sede de interrogatório, tenha dito que venderia a droga,

tal alegação não está corroborada por outros elementos de prova, sendo certo, nos termos do art. 197 do CPP, que a confissão isolada não pode ser suficiente para a formação do convencimento de culpa.

A confissão, embora dotada de especial relevância, não pode embasar decreto condenatório por si só. Para tanto, seria necessário que outros indícios ou provas reforçassem a imputação realizada na denúncia – o que não aconteceu no caso. Verifica-se, também, que a quantidade encontrada com o acusado, de fato, era diminuta, compatível com o consumo pessoal de um usuário mediano (quatro porções de cocaína, na forma de "crack", com massa líquida de 1,24 grama (fls. 11/12 e 88/90), não tendo se evidenciado, no caso dos autos, a traficância.

Ante essas circunstâncias, deve-se concluir que a droga encontrada com o réu, efetivamente, destinava-se para seu uso pessoal.

Saliente-se que, no sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova quanto à tipicidade do fato imputado em ação penal pública incondicionada compete ao Ministério Público (artigo 156 do CPP).

Logo, em havendo dúvida sobre a tipificação do fato, ante a insuficiência do conjunto probatório, cabe ao julgador conferir a interpretação que se afigure mais benéfica ao acusado, como corolário do "in dubio pro reo".

De se ressaltar, por fim, que vetores previstos no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 também apontam para o uso pessoal do agente.

Por todos estes fatores, conclui-se não haver, no caso, provas seguras o suficiente acerca do destino da droga ao comércio, que permitiria a condenação com fulcro no artigo 33, caput, da Lei nº 11.340/2006.

Assim, o caso é de desclassificação da conduta cometida pelo acusado para o tipo previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.340/2006.

No que diz respeito à individualização da pena, verifica-se que o tipo penal em apreço sujeita o condenado a pena máxima de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade ou de comparecimento a programa ou curso educativo, nos termos do artigo 28, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

Ocorre que o acusado já cumpriu quase 30 (trinta) dias de prisão cautelar nos presentes autos, tendo em vista que a prisão em flagrante se deu em 06/11/2021 (fl. 1) e a soltura em 1º/12/2021 (fls. 113/116). Logo, já tendo sido cumprida reprimenda mais gravosa que a imponível no caso, deixo de impor qualquer pena em desfavor do réu e, de plano, constato ser o caso de extinção da punibilidade, em consonância com o entendimento fixado no seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. DESNECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. ALEGADA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL. REGRA PROBATÓRIA DECORRENTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) 6. A conduta imputada pelo Ministério Público - dentre as várias previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (que é de conteúdo múltiplo) - foi a de trazer consigo "11 (onze) pedras de crack, divididas em papелotes individuais e escondidas em suas partes íntimas". Em nenhum momento, o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros. 7. Não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial do entorpecente localizado com o recorrente. Com efeito, não houve campana policial para averiguação da conduta do recorrente, mas tão somente uma abordagem pessoal em virtude do fato de o coacusado - que conduzia a motocicleta - ter se evadido ao avistar a autoridade policial. 8. O Ministério Público - sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos

alegados na acusação - não comprovou a ocorrência de mercancia ilícita da droga encontrada em poder do recorrente, ou que a tanto se destinava, de modo que remanesce somente a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, prevista no tipo do caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 9. Dada a primariedade do recorrente (conforme reconhecido na sentença), a reprimenda prevista para o delito de posse de drogas para consumo próprio - prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo - não pode superar o prazo de 5 meses (art. 28, § 3º, da Lei n. 11.343/2006). 10. Entretanto, o acusado respondeu ao processo cautelarmente privado de sua liberdade (desde sua prisão em flagrante, em 6/3/2017), e sua custódia preventiva foi mantida na sentença condenatória. 11. Como ele está preso a um lapso temporal superior ao da reprimenda que lhe seria imposta, deve ser reconhecida a extinção de sua punibilidade. 12. Recurso provido para desclassificar a conduta imputada ao réu para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, já cumprido o prazo máximo da sanção cabível - de modo até mais oneroso -, julgar extinta sua punibilidade. (STJ; REsp 1.769.822; Proc. 2018/0255557-1; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 27/11/2018; DJE 13/12/2018; Pág. 2163) Deixo de fixar indenização mínima (artigo 387, IV, do CPP), por ausência de pedido da acusação e por se tratar de crime vago.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de condenar o réu LUCAS MATEUS APARECIDO DOS SANTOS CASTRO pela prática do delito descrito no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. Ato contínuo, consoante exposto na fundamentação, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado pelo cumprimento integral da pena, na forma do art. 109 da Lei de Execução Penal.

Condeno o(a) sentenciado(a) ao pagamento das custas e despesas processuais.

Transitada em julgado da presente condenação:

A) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006;

B) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e

C) lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Penápolis, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA